Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

Autos n°0817316-82.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Antônio de Souza Oliveira, Espólio, Ana Vicencia de Oliveira, Fabio Antonio de Oliveira, Marcus Vinicius de Oliveira e Wanessa de Fátima Oliveira
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Espólio de Antônio de Souza Oliveira, representado por Ana Vicencia de Oliveira, Fabio Antonio de Oliveira, Marcus Vinicius de Oliveira e Wanessa de Fátima Oliveira, ajuizaram ação contra Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, todos qualificados, objetivando condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos para a realização da cirurgia no importe de R$ 50.000,00, além de danos morais em R$ 10.000,00.

Para tanto, alegam que são beneficiários do plano de saúde fornecido pela requerida e que em 28/07/2017 o sr. Antonio precisou ser internado no Hospital Geral do Proncor, eis que apresentava quadro de febre, mal estar e dor no ombro. Seguem narrando que, logo de início, ele foi diagnosticado com endocardite de válvula aórtica e mitral. Afirmam que no decorrer dos dias a família procurou orientação médica de um especialista, Dr. João Jazbik Neto, o qual alertou sobre a necessidade de se realizar uma cirurgia com urgência. Argumentam que realizaram empréstimos para angariar o valor da cirurgia no valor de R$ 50.000,00 e que o procedimento foi realizado em 23/08/2017. Mencionam que após o procedimento o sr. Antonio foi diagnosticado com pneumonia e teve várias complicações, vindo a óbito em 11/10/2017. Ressaltam que apesar do sr. Antonio estar internado pelo convênio requerido no hospital em questão, não houve iniciativa por parte da equipe disponibilizada pelo hospital para realizar a cirurgia naquele momento,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

sendo que a equipe que realizou o procedimento não era do plano de saúde. Argumentam que solicitou reembolso perante a requerida, mas não obteve êxito. Asseveram que a situação lhes causou danos morais, pretendendo a reparação.

Juntou documentos (fls. 10/39).

Não houve autocomposição (fls. 92).

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 93/117). Sustenta, preliminarmente, a ausência de documento indispensável para a propositura da ação. No mérito, argumenta que o sr. Antonio foi internado no Hospital Proncor para investigação de suas queixas e, após os exames, foi diagnosticado com endocardite de válvula aórtica e mitral. Segue narrando que foi devidamente medicado e, por apresentar algumas irregularidades clínicas, manteve-se internado para tratamento medicamentoso e monitoramento constante. Afirma que após a estabilização do quadro clínico foi postulada a autorização do procedimento cirúrgico denominado cirurgia multivalvar, prescrito pelo médico cooperado Dr. Cláudio Albernaz César, o qual foi devidamente autorizado. Ressalta que em nenhum momento foi informado que o procedimento seria executado por médico não cooperado contratado pelos familiares em caráter particular. Sustenta que, aproximadamente 01 ano após o óbito, a requerente buscou pleiteou o reembolso administrativo dos honorários médicos do Dr. João Jazbik Neto e, por desconhecer qualquer tratativa com o profissional citado e por possuir uma guia de autorização do mesmo procedimento cirúrgico em nome de outro médico, este cooperado, requereu a conta hospitalar para análise do RGO – Registro Geral da Operação, quando constatou que o procedimento foi realizado pelo Dr. Cláudio Albernaz César. Menciona que não consta nos documentos oficiais a participação do Dr. João Jazbik Neto no procedimento. Salienta que não há obrigação contratual e legal da operadora de plano de saúde em custear despesas provenientes de serviços médicos eletivos, ou seja, de livre escolha,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

realizados pelo requerente com médico não cooperado, quando havia profissionais credenciados e habilitados para prestar os devidos atendimentos. Afirma que não há se falar em restituição de valores e, caso exista, que seja limitada aos valores praticados pela tabela de preços para prestadores credenciados. Refuta o pedido de danos morais e, ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação às fls. 223/226.

A representante do espólio de Antônio de Souza Oliveira e requerente Ana Vicência Oliveira veio a óbito no curso do processo (fl. 233), passando a compor o polo ativo da lide os herdeiros Fabio Antonio de Oliveira, Marcus Vinicius de Oliveira e Wanessa de Fátima Oliveira (fl. 248).

O feito foi sentenciado às fls. 254/258, porém a sentença foi tornada insubsistente pelo eg. TJMS (fls. 303/312).

Decisão de saneamento às fls. 353/356.

Laudo pericial acostado aos autos às fls. 419/429.

Designada audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a testemunhas arrolada (fls. 462/463).

As partes apresentaram memoriais finais por escrito (fls. 464/474 e 475/478).

É, em síntese, o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Na hipótese *sub judice*, as provas deferidas pelo juízo foram produzidas, razão pela qual passa-se ao julgamento do feito, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Civil.

Da análise da decisão de saneamento de fls. 353/356 observa-se que é incontroverso nos autos a existência do contrato entre as partes, o problema de saúde apontado e que o procedimento de saúde foi autorizado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

nos moldes da prescrição médica do Dr. Cláudio Albernaz César.

De outro norte, foram fixados como pontos controvertidos: a) se o procedimento era de urgência/emergência; b) se houve demora injustificada na prestação dos serviços da equipe de profissionais conveniados a ponto de ser necessária a realização do procedimento com médico não conveniado; c) a participação do médico Dr. João Jazbik Neto no procedimento cirúrgico realizado em 23/08/2017.

Pois bem. A Lei nº. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu art. 35-C :

> *"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:*
> *I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;*
> *II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;"*

No caso em apreço, denota-se pelo prova técnica produzida que o procedimento não era de urgência/emergência, por não haver prova documental atestando tal condição (fl. 423):

> a) se o procedimento era de urgência/emergência;
> **Resposta: Não era procedimento de urgência/emergência, considerando que não existe documento médico do Dr. João Jasbik atestando tal condição, bem como não há comprovação técnica de urgência e emergência descrita nos prontuários médicos e, o fato que a cirurgia foi realizada com agendamento prévio.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

É certo que o Dr. João Jazbik Neto afirmou em Juízo (fls. 462/463), que "*todo e qualquer paciente com endocardite bacteriana é emergência. Emergência você tem 24 até 48 horas para tomar providência,*" todavia, tal afirmação se deu de forma genérica, de forma não atrelada às circunstâncias específicas do caso em comento (tanto é que a referida testemunha afirmou que não se recorda do procedimento cirúrgico em questão).

Ademais, embora a parte requerente defenda que houve demora injustificada na prestação de serviços da equipe de profissionais conveniados a ponto de ser necessária a realização do procedimento com médico não conveniado, tal alegação não restou comprovada nos autos, mormente porque não consta no feito qualquer laudo médico do Dr. João Jazbik Neto atestando a necessidade do procedimento cirúrgico e definindo qual cirurgia deveria ser realizada, como bem asseverado pelo perito às fls. 424:

> b) se houve demora injustificada na prestação dos serviços da equipe de profissionais conveniados a ponto de ser necessária a realização do procedimento com médico não conveniado;
>
> **Resposta: Todo o procedimento médico de internação seguiu os protocolos das especialidades médicas, com evolução condizente com o perfil do paciente e suas comorbidades, não existindo nenhum registro na evolução do paciente que registrasse a necessidade NÃO ATENDIDA da cirurgia.**
>
> **É importante registrar que o tratamento do processo infeccioso é FUNDAMENTAL para a realização da cirurgia.**
>
> **Com relação ao médico não conveniado podemos afirmar:**
>
> - **Não há qualquer laudo médico do Dr. João Jasbik Neto atestando a necessidade do procedimento cirúrgico e definindo qual cirurgia deveria ser realizada;**
> - **Não há qualquer laudo do Dr. João Jasbik Neto atestando urgência/emergência no procedimento cirúrgico;**
> - **Não há qualquer documento hospitalar ou do Centro Cirúrgico atestando a presença do Dr. João Jasbik Neto.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

Outrossim, insta mencionar, ainda, que o inciso VI do art. 12 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em relação ao direito do usuário de ser ressarcido das despesas que realizar, prevê o seguinte:

> *"Art 12 VI – reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência,* ***quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;"***

Pela simples análise do dispositivo transcrito acima percebe-se que somente quando a urgência não permita que o usuário procure a rede conveniada do plano é que este último estará obrigado a ressarcir o tratamento por médicos particulares.

A contrário sensu, <u>se não é caso de urgência ou se a urgência não é tamanha a ponto de impedir o acesso à rede conveniada (o que não é o caso), o plano não está obrigado a arcar com os gastos</u>.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência do **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA** e do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL** , senão vejamos:

> *"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – AÇÃO POSTULANDO COBERTURA FINANCEIRA A TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO DO PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO – MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.* ***1. Reembolso de despesas efetuadas por usuário do***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

plano de saúde com internação em hospital não conveniado. Artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98. Ressarcimento admitido apenas em casos excepcionais: situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, entre outros. *Acórdão estadual que, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, considerou não configurada qualquer uma das referidas hipóteses. Necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos e interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde para suplantar a cognição da instância ordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido."* (STJ. AgRg no AREsp: 108198 SP 2011/0244259-1. Relator: Ministro MARCO BUZZI. Data de Julgamento: 05/05/2015, T4. QUARTA TURMA. Data de Publicação: DJe 12/05/2015). Sem destaque no original.

"*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.* ***1. A jurisprudência desta Corte entende que o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado é admitido apenas em casos especiais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente, urgência da internação).*** *2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade. [...]*" (STJ - AgInt no AREsp 964.617/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016). Sem destaque no original.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – EXISTÊNCIA DE HOSPITAL CREDENCIADO APTO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO – OPERADORA QUE NÃO SE NEGA À COBERTURA DO TRATAMENTO, DESDE QUE EM HOSPITAL CREDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE OU NEGATIVA DE TRATAMENTO EM HOSPITAL CREDENCIADO – ASTREINTES – REDUÇÃO DO VALOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ***01. Considerando que a agravada não comprovou a negativa***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

de cobertura em Hospital credenciado e, ao que consta dos autos, optou pela realização do procedimento local não credenciado por mera liberalidade, não tem a Operadora a obrigação de arcar com os custos de seu tratamento. *02. Comprovada nos autos a existência de Hospital credenciado da rede apto a atender a agravada e que a Operadoranão se recusa à cobertura do tratamento, deve ser mantido o deferimento parcial da tutela, desdeque o tratamento seja feito em hospitalcredenciado da rede. 03. O valor arbitrado como astreintes não pode gerar enriquecimento sem causa, razão pela qual seu valor deve ser reduzido, frente aos princípios da razoabilidadee da proporcionalidade. 04. Recurso conhecido e provido."* (TJMS, Relator(a): Des. Vladimir Abreuda Silva; Comarca: Dourados; Órgão julgador: 5ª Câmara Cível; Data do julgamento: 16/06/2015; Data de registro: 24/06/2015). Sem destaque no original.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REALIZADO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – EXISTÊNCIA DE 24 HOSPITAIS CREDENCIADOS APTOS PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – OPERADORA QUE NÃO SE NEGA À COBERTURA DA CIRURGIA, DESDE QUE EM HOSPITAL CREDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE OU NEGATIVA DE CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO – VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONDICIONANDO O REEMBOLSO SOB CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Independentemente da existência de urgência da cirurgia, fato é que a apelada comprovou em sua defesa que alguns dias antes do referido procedimento médicos, os apelantes solicitaram uma lista de hospitais credenciados localizados na cidade de São Paulo/SP que realizavam cirurgia de coluna cervical (fls. 208-211) e, mesmo de posse da lista com os 24 (vinte e quatro) hospitais conveniados e habilitados, optaram por escolher um hospital não credenciado, no caso, o Hospital Sírio Libanês. Desse modo, o que se denota é que os apelantes tiveram a livre opção de eleger um dos 24 (vinte e quatro) hospitais credenciados indicados pela apelada e, ainda, tiveram tempo hábil de proceder a esta escolha, pois entre o dia de envio da lista dos hospitais conveniados (21/08/2012) até o dia da cirurgia (02/09/2012), decorreu intervalo de tempo razoável que não justifica a alegada emergência e urgência. Não há ilegalidade na cláusula contratual que restringe o direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

de reembolso de despesas as hipóteses de impossibilidade de atendimento pela rede credenciada, e limitada aos valores de referência que suportaria em condições de cobertura do consumidor em seus hospitais. O não provimento do recurso implica na automática majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora (art. 85, § 11º, NCPC), em percentual que obedeça aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, a saber, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." (TJMS. Apelação n. 0802091-40.2012.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 09/05/2017, p: 24/07/2017).

Frisa-se: se a requerida permitiu o tratamento na rede conveniada e até mesmo autorizou o procedimento em questão, fato este incontroverso, então agiu de acordo com a lei e com o contrato, não cometendo qualquer ilícito passível de ensejar a caracterização de danos.

Aliás, entendimento contrário violaria a boa-fé objetiva que deve imperar nas relações contratuais, porquanto há um contrato firmado entre as partes prevendo a utilização da rede conveniada, mas a parte requerente pretendeu utilizar o serviço de outro profissional, diversamente do que prevê a lei e o contrato.

Em consequência, não há como extrair da situação exposta a existência do dano moral alegado na inicial, mormente porque a requerida agiu no exercício regular do seu direito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que há nos autos, **JULGAM-SE IMPROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial.

O mérito foi resolvido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

Condena-se o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que se arbitra em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Às providências e intimações necessárias.

Campo Grande, *data da assinatura digital.*

Giuliano Máximo Martins
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 02/08/2024 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817316-82.2020.8.12.0001 e código Fq7TCVQV.